CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)

CourtOps — Términos y Condiciones Generales de Uso

> ***AVISO LEGAL IMPORTANTE:*** *Al activar su cuenta, hacer clic en "Acepto los Términos y Condiciones", o comenzar a utilizar la plataforma CourtOps, el CLIENTE declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente el presente contrato. Si actúa en nombre de una persona jurídica, declara tener facultades suficientes para obligarla. Si no acepta estos términos, deberá abstenerse de usar el servicio.*

PARTE I — GENERALIDADES

CLÁUSULA 1 — IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1.1. El Proveedor

CourtOps (en adelante, "el Proveedor" o "CourtOps"), plataforma de software desarrollada y operada por su titular, con domicilio en la República Argentina, correo electrónico de contacto: **[correo@courtops.com]**.

1.2. El Cliente

La persona humana o jurídica que contrata los servicios de CourtOps (en adelante, "el Cliente"), cuyos datos fueron ingresados al momento del registro en la plataforma y forman parte integrante del presente contrato.

1.3. Conjuntamente, el Proveedor y el Cliente serán denominados "las Partes".

CLÁUSULA 2 — OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones bajo los cuales el Proveedor otorga al Cliente acceso a la plataforma **CourtOps**, un sistema de gestión de clubes deportivos ofrecido bajo la modalidad de Software como Servicio (SaaS), accesible vía internet desde cualquier dispositivo compatible.

El Proveedor no vende el software ni cede su titularidad. El presente contrato otorga únicamente un **derecho de uso limitado, no exclusivo, intransferible y revocable** de la plataforma, conforme a las condiciones aquí establecidas.

CLÁUSULA 3 — ALCANCE DEL SERVICIO

3.1. El servicio de CourtOps comprende, según el plan contratado, el acceso a los siguientes módulos funcionales:

- **Gestión de Clientes/Socios:** registro, historial, datos de contacto y seguimiento.
- **Turnos y Agenda:** reservas de canchas, gestión de horarios y disponibilidad.
- **Membresías:** administración de planes, cobros recurrentes y renovaciones.
- **Torneos:** creación de torneos, brackets, categorías e inscripción de participantes.
- **Kiosco / Punto de Venta:** gestión de stock y ventas de productos.
- **Caja y Reportes:** registro de movimientos financieros, reportes de ocupación e ingresos.
- **Control General:** funcionalidades de configuración, acceso por roles y auditoría.
- **Funcionalidades adicionales** que el Proveedor incorpore y comunique oportunamente.

3.2. Los módulos disponibles dependen del plan contratado. El Proveedor se reserva el derecho de ampliar, modificar o discontinuar módulos conforme a lo previsto en la Cláusula 16.

3.3. El servicio incluye: alojamiento del sistema, soporte técnico básico por los canales habilitados y actualizaciones de la plataforma sin cargo adicional, salvo que se indique lo contrario.

3.4. El servicio **no incluye**, salvo acuerdo escrito en contrario: personalización de funcionalidades a medida, integración con sistemas de terceros no contemplados en la plataforma, capacitación presencial, ni soporte fuera del horario establecido por el Proveedor.

PARTE II — CONTRATACIÓN Y PAGOS

CLÁUSULA 4 — MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (SAAS)

4.1. CourtOps se ofrece exclusivamente bajo la modalidad de Software como Servicio (SaaS). El Cliente accede a la plataforma a través de internet mediante credenciales de acceso. No se entrega ningún soporte físico ni se transfiere código fuente, licencia perpetua ni propiedad intelectual de ningún tipo.

4.2. El acceso al servicio es **personal e intransferible**. El Cliente no podrá ceder, sublicenciar, revender ni permitir el uso de la plataforma a terceros ajenos a su organización sin autorización escrita del Proveedor.

4.3. La relación contractual se formaliza al momento del registro del Cliente y la aceptación de los presentes términos, con independencia de que medie o no firma manuscrita.

CLÁUSULA 5 — PLANES, PRECIOS Y FORMA DE PAGO

5.1. Planes disponibles

El Proveedor ofrece distintos planes de suscripción, cuyas características y precios se encuentran publicados en el sitio oficial de CourtOps o son informados directamente al Cliente. Los planes pueden incluir limitaciones en cantidad de usuarios, canchas, transacciones u otras métricas según se detalle en cada plan.

5.2. Precios

Los precios están expresados en **pesos argentinos (ARS)** o en la moneda que el Proveedor indique al momento de la contratación. El Proveedor podrá ajustar los precios con un preaviso mínimo de **treinta (30) días corridos**, comunicado al correo electrónico registrado. Si el Cliente no rescinde el contrato dentro de dicho plazo, se considerará que acepta el nuevo precio.

5.3. Facturación y pago

- La suscripción se factura de forma **mensual, anticipada** al inicio de cada período.
- Los medios de pago habilitados serán los informados por el Proveedor en cada momento.
- La falta de pago en término faculta al Proveedor a suspender el acceso al servicio sin previo aviso, conforme a la Cláusula 6.

5.4. Impuestos

Los precios no incluyen impuestos, tasas o contribuciones que pudieran corresponder, los cuales serán a cargo del Cliente.

5.5. No hay reembolsos por períodos no utilizados, salvo lo expresamente previsto en el presente o en caso de incumplimiento grave imputable al Proveedor.

CLÁUSULA 6 — SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO

6.1. Suspensión por falta de pago

El Proveedor podrá suspender el acceso al servicio si el Cliente registra **más de cinco (5) días corridos de atraso** en el pago de la suscripción vigente, sin necesidad de intimación previa. La suspensión no extingue la deuda, que seguirá devengando intereses a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.

6.2. Suspensión por uso indebido

El Proveedor podrá suspender inmediatamente el acceso ante:

- Uso del sistema en violación de la Cláusula 14 (usos prohibidos).
- Actividades que pongan en riesgo la seguridad, estabilidad o reputación de la plataforma.

- Orden judicial o requerimiento de autoridad competente.

6.3. Cancelación por el Cliente

El Cliente puede cancelar su suscripción en cualquier momento notificando al Proveedor por los medios habilitados. La cancelación tendrá efecto al **final del período de facturación vigente**, sin reembolso proporcional. El acceso se mantendrá hasta la fecha de vencimiento ya abonada.

6.4. Cancelación por el Proveedor

El Proveedor puede rescindir el contrato con **treinta (30) días de preaviso** sin expresión de causa, o de forma inmediata ante incumplimiento grave del Cliente.

6.5. Exportación y eliminación de datos

Tras la cancelación, el Cliente dispondrá de **quince (15) días corridos** para solicitar la exportación de sus datos. Transcurrido dicho plazo, el Proveedor podrá eliminar la información del Cliente de sus sistemas sin responsabilidad alguna, salvo obligaciones legales de conservación.

PARTE III — RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA 7 — RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

El Cliente se compromete a:

7.1. Proveer información veraz, completa y actualizada al registrarse y durante el uso del sistema.

7.2. Mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso (usuario y contraseña). Cualquier actividad realizada desde su cuenta se presume realizada por el Cliente. Deberá notificar al Proveedor de inmediato ante sospechas de acceso no autorizado.

7.3. Utilizar el servicio exclusivamente para los fines previstos en el presente contrato y conforme a la legislación vigente en Argentina.

7.4. No introducir en el sistema datos que constituyan información falsa, difamatoria, ilícita o que violen derechos de terceros.

7.5. Obtener el consentimiento de sus propios clientes/socios para el tratamiento de sus datos personales conforme a la **Ley N.° 25.326 de Protección de Datos Personales**, siendo el Cliente el único responsable ante sus usuarios por el uso de sus datos en la plataforma.

7.6. Abonar puntualmente las suscripciones contratadas.

7.7. No realizar ingeniería inversa, descompilación, copia, reproducción ni modificación del software.

7.8. Mantener actualizado el hardware, sistema operativo y navegador necesarios para un correcto funcionamiento del servicio, a su exclusivo costo.

CLÁUSULA 8 — RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

El Proveedor se compromete a:

8.1. Mantener la plataforma operativa conforme a los niveles de disponibilidad descritos en la Cláusula 10.

8.2. Implementar medidas de seguridad razonables para proteger la información almacenada, conforme a estándares habituales del sector.

8.3. Notificar al Cliente con razonable antelación sobre mantenimientos programados que impliquen interrupción del servicio.

8.4. Mantener la confidencialidad de los datos del Cliente conforme a la Cláusula 12.

8.5. Proveer soporte técnico básico en los horarios y canales informados en el sitio oficial.

8.6. Conservar respaldos (backups) de la información con una frecuencia razonable, sin garantizar recuperación total ante eventos de fuerza mayor o errores imputables al Cliente.

CLÁUSULA 9 — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

9.1. Exclusión general

En la máxima medida permitida por la legislación argentina aplicable, el Proveedor **no será responsable** por:

a) Daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos de cualquier naturaleza, incluyendo pérdida de ganancias, pérdida de datos, interrupción del negocio o daño a la reputación, aunque hubiera sido advertido de su posibilidad.

b) Errores, omisiones o inexactitudes en los datos ingresados por el Cliente o sus usuarios.

c) Decisiones de negocio tomadas por el Cliente basándose en información generada por la plataforma.

d) Fallas, interrupciones o incompatibilidades derivadas de servicios o infraestructura de terceros (proveedores de internet, servicios de nube, pasarelas de pago, entre otros).

e) Acceso no autorizado a los datos del Cliente causado por vulnerabilidades en dispositivos, redes o contraseñas bajo control del Cliente.

f) Pérdida de datos ocasionada por acciones u omisiones del propio Cliente.

9.2. Tope máximo de responsabilidad

En los casos en que la ley no permita la exclusión total, la responsabilidad máxima y agregada del Proveedor frente al Cliente, por cualquier causa y bajo cualquier teoría jurídica, no excederá el **importe equivalente a tres (3) mensualidades** efectivamente abonadas por el Cliente durante los tres meses inmediatamente anteriores al evento dañoso.

9.3. Alcance

Las limitaciones establecidas en esta cláusula se aplican independientemente de la base jurídica de la reclamación (contractual, extracontractual, responsabilidad objetiva u otra) y sobreviven a la terminación del contrato.

CLÁUSULA 10 — DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

10.1. El Proveedor procurará mantener la plataforma disponible de forma continua; sin embargo, **no garantiza disponibilidad ininterrumpida** ni ausencia de errores.

10.2. El servicio puede verse interrumpido por:

- Mantenimiento programado (el Proveedor notificará con anticipación razonable).
- Actualizaciones de emergencia.
- Fallas en servicios de infraestructura de terceros.
- Eventos de fuerza mayor conforme a la Cláusula 19.

10.3. El Proveedor apuntará a un **nivel de disponibilidad (uptime) del 99% mensual**, medido sobre el tiempo total del período, excluyendo mantenimientos programados. Este porcentaje constituye un objetivo operativo y no una garantía contractual exigible.

10.4. Las interrupciones breves y los períodos de mantenimiento no generarán derecho a crédito, compensación ni resolución del contrato por parte del Cliente, salvo que la interrupción acumulada supere **72 horas continuas** en un mismo mes calendario por causas imputables exclusivamente al Proveedor.

PARTE IV — DATOS Y PRIVACIDAD

CLÁUSULA 11 — PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

11.1. Marco normativo

El tratamiento de datos personales en el marco del presente contrato se rige por la **Ley N.° 25.326 de Protección de los Datos Personales** de la República Argentina y sus normas reglamentarias y complementarias.

11.2. Roles de las partes

- El **Cliente** actúa como **responsable del tratamiento** de los datos personales de sus propios clientes, socios y empleados que ingrese a la plataforma. Es el único responsable de obtener los

consentimientos necesarios y cumplir con las obligaciones legales ante sus titulares de datos y ante la **Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)**.

- El **Proveedor** actúa como **encargado del tratamiento**, procesando dichos datos únicamente por instrucción del Cliente y para la prestación del servicio contratado.

11.3. Obligaciones del Proveedor como encargado

El Proveedor se compromete a:

a) Tratar los datos únicamente para los fines del servicio, sin cederlos ni comercializarlos a terceros.

b) Implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas razonables para proteger los datos.

c) Notificar al Cliente, sin demora indebida, sobre cualquier brecha de seguridad que afecte sus datos.

d) Permitir al Cliente ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y confidencialidad sobre los datos de sus usuarios, dentro de las posibilidades técnicas del sistema.

e) Eliminar o devolver los datos del Cliente al finalizar el contrato, conforme a lo previsto en la Cláusula 6.5.

11.4. Datos del propio Cliente

Los datos personales del Cliente (nombre, correo, datos de facturación) son tratados por el Proveedor conforme a su **Política de Privacidad**, disponible en el sitio oficial, para gestionar la relación contractual, enviar comunicaciones relacionadas con el servicio y cumplir obligaciones legales.

11.5. Política de Privacidad integrada

La Política de Privacidad del Proveedor forma parte integrante del presente contrato. El Cliente declara haber tomado conocimiento de la misma.

CLÁUSULA 12 — CONFIDENCIALIDAD

12.1. Cada parte se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre la información no pública que reciba de la otra en el marco del presente contrato ("Información Confidencial"), incluyendo pero no limitado a: datos de clientes/socios, información comercial, financiera, técnica y estratégica.

12.2. No se considerará Información Confidencial aquella que: (a) sea o pase a ser de dominio público sin culpa de la parte receptora; (b) fuera conocida por la parte receptora con anterioridad; (c) sea desarrollada independientemente; (d) deba divulgarse por obligación legal o judicial.

12.3. La obligación de confidencialidad subsiste por **tres (3) años** contados desde la terminación del contrato.

PARTE V — PROPIEDAD INTELECTUAL Y USOS PROHIBIDOS

CLÁUSULA 13 — PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1. CourtOps, incluyendo su código fuente, arquitectura, diseño, logotipos, marcas, algoritmos, bases de datos propias y cualquier otro componente de la plataforma, es propiedad exclusiva del Proveedor y está protegido por las leyes de propiedad intelectual de la República Argentina (Ley N.° 11.723 y concordantes) y tratados internacionales aplicables.

13.2. El presente contrato **no transfiere** al Cliente ningún derecho de propiedad intelectual sobre la plataforma. El Cliente únicamente adquiere un derecho de uso limitado durante la vigencia del contrato.

13.3. Los **datos ingresados por el Cliente** en la plataforma son de su exclusiva propiedad. El Proveedor no adquiere derechos sobre dichos datos, salvo los permisos de uso necesarios para la prestación del servicio.

13.4. El Proveedor puede utilizar el nombre y logotipo del Cliente como referencia comercial (caso de éxito, listado de clientes) salvo que el Cliente manifieste expresamente su oposición por escrito.

CLÁUSULA 14 — USOS PROHIBIDOS

Queda expresamente prohibido al Cliente:

14.1. Utilizar la plataforma para actividades ilícitas, fraudulentas o que contravengan la legislación argentina o internacional.

14.2. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, copiar, modificar, adaptar o crear obras derivadas del software.

14.3. Revender, sublicenciar, arrendar o ceder el acceso a la plataforma a terceros sin autorización escrita del Proveedor.

14.4. Intentar acceder a áreas restringidas del sistema, datos de otros clientes, infraestructura del Proveedor o realizar pruebas de penetración sin autorización expresa y escrita.

14.5. Introducir en el sistema virus, malware, código malicioso o cualquier elemento que pueda dañar la plataforma, los sistemas del Proveedor o los datos de terceros.

14.6. Utilizar el sistema para enviar comunicaciones no solicitadas (spam), mensajes masivos no autorizados o contenido ilegal.

14.7. Recopilar datos de otros usuarios de la plataforma o de la propia infraestructura del Proveedor.

14.8. Registrar datos de menores de edad sin el consentimiento válido de sus representantes legales.

El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones faculta al Proveedor a suspender o rescindir el contrato de forma inmediata y a reclamar los daños y perjuicios correspondientes.

PARTE VI — DISPOSICIONES FINALES

CLÁUSULA 15 — TERMINACIÓN DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescisión por el Proveedor

El Proveedor podrá resolver el contrato de pleno derecho y sin responsabilidad alguna, mediante notificación escrita, ante:

a) Falta de pago por más de **treinta (30) días corridos**.

b) Incumplimiento grave de cualquier obligación del Cliente que no sea subsanado dentro de los diez (10) días de notificado.

c) Usos prohibidos conforme a la Cláusula 14.

d) Declaración de quiebra, concurso preventivo o cesación de pagos del Cliente.

e) Decisión unilateral del Proveedor, con treinta (30) días de preaviso y sin expresión de causa.

15.2. Efectos de la terminación

Ante la terminación del contrato por cualquier causa: (a) el acceso del Cliente a la plataforma cesará; (b) el Cliente deberá abonar los montos adeudados; (c) regirá lo previsto en la Cláusula 6.5 respecto de los datos.

15.3. Las cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual, limitación de responsabilidad y jurisdicción sobreviven a la terminación del contrato.

CLÁUSULA 16 — MODIFICACIONES DEL SERVICIO O DEL CONTRATO

16.1. El Proveedor se reserva el derecho de modificar en cualquier momento: las funcionalidades de la plataforma, los planes disponibles, los precios y los presentes términos y condiciones.

16.2. Las modificaciones serán notificadas al Cliente mediante correo electrónico al domicilio registrado o mediante aviso en la plataforma, con al menos **treinta (30) días de anticipación** para cambios sustanciales.

16.3. Si el Cliente continúa utilizando el servicio una vez vencido el plazo de preaviso, se entenderá que ha aceptado las modificaciones. Si no las acepta, podrá rescindir el contrato sin

penalidad antes del vencimiento de dicho plazo.

16.4. Las actualizaciones de seguridad o correcciones de errores (bugfixes) pueden implementarse sin previo aviso.

CLÁUSULA 17 — JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

17.1. El presente contrato se rige e interpreta exclusivamente conforme a las leyes de la **República Argentina**.

17.2. Para cualquier controversia derivada del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los **Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.

CLÁUSULA 18 — RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

18.1. Negociación directa

Ante cualquier controversia, las Partes se comprometen a intentar resolverla primero mediante negociación directa de buena fe, dentro de los **quince (15) días hábiles** desde que una parte notifique a la otra sobre la existencia del conflicto.

18.2. Mediación prejudicial obligatoria

Si la negociación directa fracasara, las Partes se someterán al procedimiento de **mediación prejudicial obligatoria** conforme a la **Ley N.° 26.589** y sus modificatorias, como condición previa a la instancia judicial.

18.3. Vía judicial

Agotadas las instancias anteriores sin acuerdo, cualquiera de las Partes podrá acudir a los tribunales competentes conforme a la Cláusula 17.

CLÁUSULA 19 — FUERZA MAYOR

19.1. Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento o demora en el cumplimiento de sus obligaciones cuando ello sea consecuencia de causas fuera de su control razonable, incluyendo, sin carácter taxativo: desastres naturales, guerras, actos terroristas, pandemias, fallos generalizados de infraestructura de internet, cortes de suministro eléctrico masivos, actos gubernamentales, huelgas de terceros o ataques informáticos de escala extraordinaria ("Evento de Fuerza Mayor").

19.2. La parte afectada deberá notificar a la otra dentro de las **48 horas** de ocurrido el evento, indicando su naturaleza, duración estimada y las medidas adoptadas para mitigar sus efectos.

19.3. Si el Evento de Fuerza Mayor se prolongara por más de **sesenta (60) días corridos**, cualquiera de las Partes podrá resolver el contrato sin penalidad, mediante notificación escrita.

CLÁUSULA 20 — DISPOSICIONES GENERALES

20.1. Integralidad. El presente contrato, junto con la Política de Privacidad y cualquier addendum firmado entre las Partes, constituye el acuerdo completo entre ellas respecto de su objeto, y reemplaza cualquier acuerdo previo verbal o escrito.

20.2. Divisibilidad. Si cualquier cláusula del presente fuera declarada inválida o inaplicable por autoridad competente, dicha invalidez no afectará la validez del resto del contrato, que continuará vigente en todos sus demás términos.

20.3. No renuncia. La omisión o demora de cualquiera de las Partes en ejercer un derecho no implica renuncia al mismo. El ejercicio parcial de un derecho no impide su ejercicio ulterior.

20.4. Domicilio y notificaciones. Las notificaciones entre las Partes se cursarán a los correos electrónicos registrados al momento de la contratación. Las comunicaciones por correo electrónico producen plenos efectos legales. El Cliente es responsable de mantener actualizado su correo de contacto.

20.5. Encabezados. Los títulos de las cláusulas son meramente ilustrativos y no afectan la interpretación del contrato.

CLÁUSULA 21 — ACEPTACIÓN DIGITAL

21.1. El Cliente declara haber leído íntegramente el presente contrato, haberlo comprendido y aceptarlo en su totalidad al momento de:

- Hacer clic en el botón **"Acepto los Términos y Condiciones"** durante el proceso de registro o activación de cuenta; o

- Comenzar a utilizar la plataforma CourtOps por cualquier medio.

21.2. La aceptación digital tiene plena validez jurídica conforme a la **Ley N.° 25.506 de Firma Digital** y normativa complementaria, equivaliendo a una firma manuscrita a todos los efectos legales.

21.3. El Proveedor conservará registro del proceso de aceptación (fecha, hora, dirección IP) como constancia del consentimiento prestado.

Última actualización: Marzo de 2026

CourtOps — Todos los derechos reservados.

> ***NOTA PARA EL PROVEEDOR (eliminar antes de publicar):*** *Completar los campos entre corchetes `[...]` con los datos reales (correo de contacto, CUIT, domicilio legal). Se recomienda que un abogado matriculado en Argentina revise el documento antes de su uso comercial, especialmente en lo referido a la inscripción de bases de datos ante la AAIP (art. 3 Ley 25.326) y a la facturación conforme a normativa AFIP vigente.*